

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMECIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado denominado LOCADOR, **SHELTER ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA.** gestora e administradora de bens imóveis, CNPJ 65.764.617/0001-29, representada neste ato por seu sócio-Diretor **JOSÉ MÍLTON GARCIA**, brasileiro, Engenheiro, RG 19.249.055 e CPF nº 493.583.406-49, com escritório na Rua São Paulo, 134, Centro, POÇOS DE CALDAS/ MG, Telefone 035 - 3722-1838 e de outro lado, como LOCATÁRIO **LETÍCIA LAURYN RODRIGUES LEMES** brasileira, maior e capaz CPF 130.620.986-27, RG MG 15.438.230 SSPMG. LOCADOR E LOCATÁRIO têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, em conformidade com as seguintes cláusulas, a saber:

I – O LOCADOR é proprietário do imóvel, localizado em **av. José Remígio Prêzia, 79 – Jd. dos Estados - POÇOS DE CALDAS/ MG (Código Cadastral 00.09.003.0025.0000)**, **DMAE apartamento 2**, e o entrega à locação ao LOCATÁRIO, para que dele possam se utilizar com observância das disposições do presente contrato.

II – O prazo do presente contrato é de **30 (TRINTA)** meses, com início em **1 de Junho de 2026** e término em **1 de Dezembro de 2028**, ocasião em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, ressalvada a hipótese de continuidade locatícia, através de novo instrumento contratual.

III – O aluguel mensal estabelecido inicialmente para a presente locação é de **R\$890,00 (Oitocentos e Noventa Reais)** mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA, IGPM ou outro índice que eventualmente o substitua como indexador inflacionário, a critério e escolha exclusiva do LOCADOR.

Parágrafo primeiro - Vencido o prazo previsto na cláusula II deste contrato, caso haja interesse das partes na renovação da locação, o valor do aluguel, bem como as novas condições serão estudadas na ocasião, devendo ser renovado, se de interesse das partes, somente por escrito. Todavia, em caso de desocupação, anterior à vigência deste contrato, fica o LOCATÁRIO obrigado a notificar ao LOCADOR com 30 (trinta) dias de antecedência mínima, sob pena de incorrer na multa contratual da cláusula IX, a seguir.

Parágrafo segundo - Não havendo acordo, o aluguel mensal será reajustado anualmente de acordo com as disposições legais vigentes à época do reajuste, sempre utilizando-se o índice mais favorável ao LOCADOR, até que este se pronuncie a respeito ou que se devolva o imóvel em questão, nas mesmas condições de entrega.

IV – Os aluguéis ajustados e devidos por esta locação, deverão ser pagos pelo LOCATÁRIO, até o dia do vencimento, **todo dia 1º (primeiro) de cada mês**, no ENDEREÇO: Rua São Paulo, 134, Centro, POÇOS DE CALDAS/ MG, Telefone 035 – 3722 1838, podendo tal pagamento ser efetuado através transmissão eletrônica na **chave pix CNPJ 65.764.617/0001-29**, ou pagamento em espécie, desde que de emissão do LOCATÁRIO, não sendo aceito em nenhuma hipótese pagamentos de terceiros. Comprovação de pagamento por meio eletrônico deverá ser fornecido, sem o qual não será considerado quitado e respectivo aluguel;

Parágrafo primeiro - O pagamento em atraso do aluguel e de outros encargos da locação, acarretará em acréscimos de juros de mora conforme o que determina a legislação, ficando estipulado no importe de 2% (dois por cento) até 5 (cinco) dias da data do vencimento, e a partir do 6º (sexto) dia da data do vencimento, multa de 10% (dez por cento) acrescido de mora diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre os aluguéis e encargos devidos ao LOCADOR.

Parágrafo segundo - Havendo a necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial, responderá o LOCATÁRIO pelos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito ou atribuído à causa, conforme o caso, mais custas judiciais oriundas da ação.

Parágrafo terceiro - Concordam e aceitam as partes que todas as despesas com eventuais tarifas bancárias decorrentes da cobrança dos aluguéis e encargos recairão sobre o LOCATÁRIO.

Parágrafo quarto - Não terão validade os pagamentos realizados em comprovantes e ordens de pagamento que não sejam de emissão do LOCATÁRIO, do imóvel objeto do presente contrato, podendo este proceder o estorno da quantia depositada, colocando-a a disposição do LOCADOR.

V – É expressamente vedada a SUBLOCAÇÃO, CESSÃO ou TRANSFERÊNCIA do imóvel, no todo ou em parte sem prévia anuência, por escrito, do LOCADOR, sendo que, notificado o LOCADOR para este fim, o eventual silêncio em nenhuma hipótese caracterizará consentimento tácito.

VI – O imóvel objeto do presente contrato deverá ser usado para fins **RESIDENCIAIS**, exclusivamente, vedada a alteração da destinação do imóvel sem a prévia autorização, por escrito, do LOCADOR, autorização, esta, necessária para a implementação de benfeitorias e outras alterações, como reformas, alterações de qualquer natureza e cobrança de qualquer natureza vinculada à atividade;

VII – O LOCATÁRIO vistoriou o imóvel objeto dessa locação, aceitando-o nas condições atuais, e pelo qual obriga-se a **MANTER A CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL** durante o período de vigência contratual. Acompanha este instrumento um laudo de vistoria, assinado por ambas as partes, sendo o estado final o parâmetro para assim devolvê-lo finda a locação, ainda que com as melhorias eventuais que a atividade fim do LOCATÁRIO exija, sem direito a indenização e/ou retenção de quaisquer tipos e natureza;

Parágrafo único - Qualquer modificação, reforma ou benfeitoria, que o LOCATÁRIO pretenda efetuar no imóvel deverá ser solicitada, por escrito, para prévia autorização, também por escrito, do LOCADOR, sendo que quando autorizadas ficarão incorporadas no imóvel e dele fazendo parte, devendo assim o imóvel ser devolvido quando finda a locação, sem o direito de retenção ou indenização, a qualquer título, por quaisquer benfeitorias, mesmo que necessárias, úteis ou voluptuárias, autorizadas ou não, ressalvada a obrigação de restituição às condições anteriores, se assim o LOCADOR desejar.

VIII – O LOCATÁRIO desde já, obriga-se a permitir ao LOCADOR, examinar, vistoriar o imóvel locado sempre que este entender conveniente e o anunciar previamente ao LOCATÁRIO, ajustando ocasião, data e horário para tais verificações.

IX – Fica estipulada a multa correspondente a **20% dos aluguéis remanescentes à quitação do contrato**, vigentes à época da ocorrência na qual incorrer a parte que infringir quaisquer das cláusulas deste contrato, ressalvada a parte inocente, a faculdade de considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade. A multa estende-se até a entrega definitiva das chaves, e com o imóvel conforme entrega projetada e programada.

X – Nenhuma punição, sanção, multa ou ônus será imputada ao LOCADOR decorrente de atividades no local de residência do LOCATÁRIO, sendo estas inerentes ou não à atividade fim, sob sua responsabilidade, ou não. No caso de desapropriação do imóvel, ficará o LOCADOR, exonerado de toda e qualquer responsabilidade decorrente deste contrato, ressalvado ao LOCATÁRIO a faculdade tão somente de agir contra o poder expropriante.

XII – Nenhuma intimação dos Poderes Públicos, ou de terceiros será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo prévia vistoria judicial, que prove estar o prédio e/ou as instalações ameaçados de ruir, obrigando-se, levar ao conhecimentos do LOCADOR, quaisquer turbações de terceiros e bem assim encaminhar a este quaisquer intimações, comunicações ou avisos recebidos, referente ao imóvel locado, principalmente de impostos e taxas, ficando sob sua responsabilidade a perda de descontos, a ocorrência de juros de mora, multas e outras despesas decorrentes de sua demora.

Parágrafo único - Obriga-se o LOCATÁRIO, ainda, a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos a que derem causa.

XIII – Fica, desde a data estipulada neste contrato, o LOCADOR autorizado a ocupar, independentemente da Ação de Emissão de Posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto da presente locação, caso venha a ser abandonado pelo LOCATÁRIO, estando este em mora com os aluguéis.

XIV – Tudo quanto for devido em razão desse contrato e não comportar a forma sumária será cobrado pelo processo executivo, sem prejuízo de ação ou procedimento judicial ou extrajudicial, qualquer que seja o rito processual, no FORO DA COMARCA DE POÇOS DE CALDAS, MG, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. No caso de ação judicial, correrão por conta do devedor, além da multa contratual e de todas as despesas judiciais e extrajudiciais que se verificarem, os honorários de advogado que o credor constituir para garantir seus direitos.

XV – Todas as taxas, impostos, seguros, contas de consumo de telefone/internet, abastecimento e energia, cotas de condomínio, despesas ordinárias de condomínio ou outras que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel e sua destinação, ficam sob a responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, inclusive IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou outro que eventualmente o substitua, bem como taxas de incêndio e outras que eventualmente surjam no decorrer da ocupação. Eventuais taxas, tributos e emolumentos que incidam no imóvel por conta da atividade deverão ser de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, desde sua inscrição e pagamento, quanto baixa e desoneração.

Parágrafo único - O LOCATÁRIO declara ter conhecimento de que, de posse do contrato de locação, devidamente assinado pelas partes, fica obrigado a transferir ou pedir a ligação de energia elétrica, em SEU NOME, bem como a ligação do fornecimento de água e serviço de esgoto, também em SEU NOME, arcando

com as eventuais despesas, sob pena de incorrer em infração contratual de natureza grave, dando ensejo à retomada do imóvel.

XVI – O LOCADOR fica isento de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais, ocorrente a pessoas que ocupam o imóvel ou terceiros e seus bens, decorrentes de incêndio, inundações, acidentes ou outros eventos, mesmo os ligados à atividade e à ocupação estabelecida do LOCATÁRIO, qualquer que seja a causa.

XVII – O LOCATÁRIO deverá atender as regras de boa vizinhança, respeitando os horários estabelecidos na mesma, sendo certo que o não atendimento a esta resultará na multa prevista na cláusula IX, com a consequente rescisão contratual, correndo por conta do LOCATÁRIO todas as despesas decorrentes de tais atos.

Parágrafo único - DA PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E DO DIREITO DE VIZINHANÇA: O LOCATÁRIO se obriga a se submeter a todas as normas civis relativas ao direito de vizinhança, especialmente às de direito municipal, relativas à perturbação do sossego alheio, de modo que TODAS e QUAISQUER RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA que denunciem MAU USO DO IMÓVEL ou mesmo ABUSO DE DIREITO DE HABITAÇÃO (ou condutas congêneres), das quais DECORRAM APENAMENTO FINANCEIRO, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO e sua respectiva FIADORA.

O eventual pagamento, por parte do LOCADOR, das penalidades sofridas pelo LOCATÁRIO, as quais implicam obrigação *propter rem*, será imediatamente cobrado do LOCADOR e de sua GARANTIDORA, acrescido da respectiva MULTA CONTRATUAL, estipulada para esta finalidade em 20% (vinte inteiros por cento) do correspondente a 12 (doze) meses de contrato, sem prejuízo dos eventuais honorários advocatícios, devidos pela interpelação extrajudicial ou mesmo judicial, estabelecidos para todos os fins desta avença em 20% (vinte inteiros por cento) do valor devido.

XVIII – Sendo a locação comercial ajustada no presente contrato, o LOCADOR fica exonerado de qualquer responsabilidade pelo atendimento a exigências que venham a ser feitas pelos órgãos competentes, para a instalação no ramo de atividade do LOCATÁRIO, sendo que a não autorização de órgão(ãos) competente(s) para o início de atividades e/ou a instalação do negócio dos LOCATÁRIO, qualquer que seja o motivo, não será capaz para ensejar a rescisão do contrato.

XIX – Finda a ocupação, juntamente com os comprovantes de pagamento dos aluguéis o LOCATÁRIO obriga-se a apresentar ao LOCADOR pagamentos de abastecimento de água e esgoto, energia elétrica e impostos dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores, devidamente pagas, e, na entrega das chaves quando finda a locação, o LOCATÁRIO deverá apresentar quitadas as contas dos referidos encargos, sob pena de pagar os valores estimados pelas contas apresentadas, sujeitando-se também a cobrança da diferença ou devolução do excesso.

XX – FIADORES: Assinam também o presente instrumento, solidariamente com a LOCATÁRIA, como **FIADORES E CAUCIONANTES**, por todas as obrigações exaradas neste contrato: **VANDA ROLNIK BORGES**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.932.125 e inscrita no CPF/MF sob n.º 566.154.428-68, casada com **FRANCISCO MARQUES BORGES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 42440749 e inscrito no CPF/MF sob n.º 272.788.838-49, ambos residentes e domiciliados no município de São Paulo - SP, n avenida Liberdade 3,566 cj. 309 – CEP 05789-005.

XXI – DA ACEITAÇÃO: As partes manifestam sua aceitação total e irrestrita a todas as cláusulas do presente instrumento (**arts. 112 e 113, do código civil**), para que a locação aqui contratada flua de forma livre e desembaraçada, atingindo a todos os seus legais e possíveis efeitos, declarando, outrossim, e sob as penas da lei, que a vontade aqui expressa está em conformidade com o sistema jurídico, e apta a produzir todos os resultados jurídicos por elas modulados e pretendidos, vedado que estará a invocação de nulidades absolutas ou relativas, ou vícios de quaisquer das estipulações aqui contidas, sob pena de litigância de má-fé.

E assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, declarando haverem lido minuciosamente todas as cláusulas impressas neste contrato e com tudo estarem de pleno acordo.

Poços de Caldas, 28 de Maio de 2026.

SHELTER ADM. BENS PRÓPRIOS LTDA.
JOSÉ MÍLTON GARCIA
LOCADOR

LETÍCIA LAURYN RODRIGUES LEMES
LOCATÁRIO

VANDA ROLNIK BORGES
FIADORA

FRANCISCO MARQUES BORGES
FIADOR

Testemunhas:
